

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4252/2539

นาย เริงพันธ์ ชันธะชวนะ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 193/30

สัญญาซื้อขายรถยนต์ระหว่างโจทก์จำเลยกำหนดให้รับรถภายในเดือนพฤศจิกายน 2535 จำเลยมีสิทธิที่จะส่งมอบรถยนต์ให้แก่โจทก์ในวันหนึ่งวันใดก็ได้ในช่วงระหว่างเวลาดังกล่าวดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสิทธิเรียกร้องเอาเงินมัดจำคืนของโจทก์จึงยังไม่อาจบังคับได้ การนับอายุความเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องจึงต้องเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดไปแล้วคือเริ่มนับในวันที่ 1 ธันวาคม 2535 อันเป็นวันที่จำเลยผิดนัดและโจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ และการฟ้องเรียกเอาเงินมัดจำคืนกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงฟ้องได้ภายในกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2535 นางจิมาพร ศรีโกศัยซึ่งเป็นพนักงานขายของจำเลยได้ติดต่อโจทก์ให้ซื้อรถยนต์ของจำเลยโดยโจทก์จะต้องสั่งจองก่อนแล้ว จำเลยจะจัดหารถยนต์รุ่นดังกล่าวให้ได้ภายในไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2535 แต่ต้องจองเป็นเงิน 20,000 บาท โจทก์ตกลงและชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่

จำเลยในวันดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้ติดต่อขอรับรถยนต์ดังกล่าว พนักงานฝ่ายขายของจำเลยแจ้งว่า จำเลยยังไม่มีรถยนต์ตามที่สั่งจองไว้จะกระทั่งเกินกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาต่อมาปลายเดือนธันวาคม 2535 จำเลยยังไม่สามารถส่งรถยนต์ที่โจทก์สั่งจองได้โจทก์จึงซื้อรถยนต์ที่บริษัทอื่นและขอเงินมัดจำคืน แต่จำเลยไม่ยอมคืน โจทก์ได้รับความเสียหายคือ เงินค่ามัดจำของรถยนต์ 20,000 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยผิดนัด คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 ปี เป็นเงินดอกเบี้ย 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 23,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 20,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามใบรับเงินจองระบุว่า กำหนดรับรถยนต์ภายในเดือน พฤศจิกายน 2535 โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้นับแต่วันที่ 8 กันยายน 2535 แต่โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 คดีจึงขาดอายุความ 2 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาเฉพาะข้อกฎหมายเพียงประการเดียวว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะตามใบรับเงินจองรถยนต์เอกสารหมายเลข 2 ระบุว่า

กำหนดรับรถภายในเดือนพฤศจิกายน 2535มิใช่ระบุว่ากำหนดรับรถตั้งแต่หรือนับ
แต่พฤศจิกายน 2535 ดังนั้นกำหนดรับรถจึงนับแต่วันที่ 8 กันยายน 2535 อันเป็น
วันถัดจากวันที่จำเลยรับเงินจองจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2535 ขณะที่โจทก์อาจ
บังคับสิทธิเรียกร้องได้จึงเรียกร้องได้จึงเริ่มนับแต่วันที่ 8 กันยายน 2535 อายุความ
เริ่มนับแต่วันที่ 8 กันยายน 2535และเงินมัดจำเป็นส่วนอุปกรณ์ของการซื้อขายจึงมี
กำหนดอายุความเท่ากัน2 ปี โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 จึงขาด
อายุความแล้ว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กำหนดรับรถภายในเดือน
พฤศจิกายน2535 ตามใบรับเงินจองรถยนต์เอกสารหมายเลข 2 นั้น เป็นช่วงระยะเวลา
เวลาที่จำเลยมีสิทธิที่จะส่งมอบรถยนต์ตามใบรับเงินจองให้แก่โจทก์ในวันหนึ่งวันใด
ก็ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำเลยยังมีได้ละเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินมัดจำค่ารถยนต์คืนจากจำเลย ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสิทธิเรียก
ร่อนเอาเงินมัดจำคืนของโจทก์จึงยังไม่อาจบังคับได้ การนับอายุความเพื่อบังคับตาม
สิทธิเรียกร้องจึงต้องเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดในเดือนพฤศจิกายน2535 ไปแล้ว คือเริ่ม
นับในวันที่ 1 ธันวาคม 2535 ไปแล้ว คือเริ่มนับในวันที่ 1 ธันวาคม 2535 อันเป็นวัน
ที่จำเลยผิดนัดและโจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ และการฟ้องเรียกเอาเงิน
มัดจำคืนกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงฟ้องได้ภายใน
กำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวนวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ